

Лицензионный договор № 2607-012357

г. Омск

«04» июля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМС Аэро», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения: 644024, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д 9, к. 1, кв. 20, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Руководителя отдела по трафику Сажина Константина Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.05.2026 г. № 01/05-2026, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Русаков Алексей Павлович созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения: 350916, Краснодарский край, город Краснодар, станция Елизаветинская, действующий на основании свидетельства ОГРНИП 319237500143424, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона», соответственно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Основные понятия

Заказчик — юридическое лицо любой организационно-правовой формы. Заказчик по Договору является рекламопроизводителем, рекламодателем, рекламораспространителем в понимании, определенном Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее по тексту — Закон о рекламе). Операторы связи — юридические лица, оказывающие услуги подвижной сотовой связи на определенной территории и на основании соответствующих лицензий, в том числе операторы сотовой связи, интернет провайдеры, службы электронной почты, мессенджеры и иные третьи лица.

Абоненты — любые лица, подключенные к сотовым сетям Операторов связи на основании заключенного с Оператором договора или без такового.

База абонентов — список номеров телефонов Абонентов. База абонентов должна быть определена в формате федеральных номеров, где обязательно присутствует код страны, префикс Оператора связи, номер Абонента.

Сообщение — любая информация, которую Заказчик направляет по Базе абонентов, включая WhatsApp-сообщения и Viber-сообщения. Содержание Сообщения Заказчик определяет самостоятельно.

СМС (SMS, Short Message Service) (далее — СМС) — служба коротких сообщений, позволяющая отправлять и принимать текстовые сообщения, предназначенные для мобильных телефонов сотовых сетей связи стандарта GSM (Глобальный стандарт цифровой мобильной связи (GSM)).

СМС-сообщение — сообщение, состоящее максимум из 160 буквенных и/или цифровых латинских символов, в том числе пробелов, или 70 буквенных и/или цифровых нелатинских символов, в том числе пробелов, отправляемое через службу СМС. Сопряженное СМС-сообщение состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет длину максимум 153 латинских символа или 67 нелатинских символов (в том числе, кириллицы). Максимально допустимый размер сопряженного СМС-сообщения составляет 6 частей с использованием латинских символов или 14 частей с использованием нелатинских символов. Каждая часть тарифицируется как отдельное СМС-сообщение.

Мессенджер — программное обеспечение, установленное на устройстве Абонента для отправки и получения сообщений от Viber/WhatsApp.

WhatsApp — аппаратно-программный комплекс компании Meta Platforms Inc* (деятельность компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации), предоставляющий возможность отправки Сообщений в устройства, на которых установлен мессенджер.

WhatsApp-сообщения — электронное текстовое сообщение, которое может содержать изображения, файлы, гиперссылки, направляемое Абонентам, у которых установлен мессенджер WhatsApp, максимальная длина одного WhatsApp-сообщения – 1000 (Одна тысяча) символов.

Viber — аппаратно-программный комплекс компании Viber Media S.à r.l., предоставляющий возможность отправки Сообщений в устройства, на которых установлен мессенджер.

Viber-сообщение — электронное текстовое сообщение, которое может содержать изображения, гиперссылки, направляемое Абонентам, у которых установлен мессенджер Viber, максимальная длина одного Viber-сообщения – 1000 (Одна тысяча) символов.

Код в Telegram — сообщение, содержащее цифровой код длиной от 4 до 8 символов, отправляемое Абоненту посредством мессенджера Telegram через @VerificationCodes.

Мобильная авторизация (Mobile ID) — комплексная услуга Исполнителя по проведению аутентификации/верификации Абонентов и иных действий в Сервисе посредством интерфейса программирования приложения (API) в соответствии с Правилами оказания услуги, размещенными по адресу <https://smsaero.ru/support/mobile-id/>.

Сайт — веб-ресурс, включающий в себя совокупность комплексных объектов авторских и смежных прав, все

исключительные права на который принадлежат Исполнителю. Расположен по адресу <https://smsaero.ru/>.

Сервис — программное обеспечение и комплекс программных, аппаратных и иных средств под наименованием SMS Aero 6.0 в форме программного обеспечения как услуги (SaaS — Software as a Service), которые расположены и доступны на Сайте, а также на всех его поддоменах, включающих полную и мобильную версии Сайта.

Правообладателем SMS Aero 6.0 является Исполнитель на основании свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613255 (дата государственной регистрации 14 марта 2017 г.; дата приоритета 12 декабря 2016 г.)

Личный кабинет — виртуальный кабинет, доступный после регистрации или введения авторизационных данных (Логин, Пароль) Заказчика, расположенный по адресу <https://smsaero.ru/cabinet/>. В Личном кабинете Заказчик имеет возможность самостоятельно сформировать текст Сообщений, загрузить собственную Базу абонентов, ознакомиться со статистикой по отправленным Сообщениям, самостоятельно сформировать счета на оплату, отслеживать и пополнять Баланс, управлять и настраивать прочие услуги и функции Сервиса.

Логин — идентификатор учетной записи Заказчика в Личном кабинете Сервиса. В качестве Логина выступает e-mail Заказчика.

Пароль — уникальный набор букв и/или цифр, созданный Заказчиком и используемый для входа в Личный кабинет совместно с Логинком.

Баланс — сумма, выраженная в российских рублях, находящаяся на виртуальном счете Заказчика. Информация о сумме Баланса доступна Заказчику в Личном кабинете Сервиса.

API-шлюз — программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий отправку СМС- и/или Viber-сообщений без участия Личного кабинета через HTTPS-запросы к Сервису по HTTPS. Описание и техническая документация API-шлюза размещены на странице <https://smsaero.ru/api/>.

SMPP-шлюз — программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий отправку Сообщений без участия Личного кабинета через SMPP-запросы к Сервису по протоколу SMPP.

Отчетный период — считается равным одному календарному месяцу.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к физическому лицу (субъекту персональных данных), в частности, к Абоненту, получателю Сообщений, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места проживания, адрес электронной почты, контактный номер телефона, иная необходимая информация, определяемая Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (далее по тексту — Закон О персональных данных) в качестве персональных данных.

Правила рассылок — требования, предъявляемые Исполнителем к отправке Сообщений Заказчика, размещенные на странице Сайта <https://smsaero.ru/rules/>.

Спам — массовая рассылка Заказчиком Сообщений без полученных на это предварительных согласий от Абонентов.

Подпись отправителя (Имя отправителя) — уникальная комбинация латинских букв или латинских букв с арабскими цифрами, которая присваивается Заказчиком перед отправкой Сообщений и отображается при получении указанных сообщений Абонентами вместо телефонного номера отправителя. Порядок, сроки и правила регистрации, а также тип (национальная / международная) Подпись отправителя устанавливаются Оператором связи. Правила присвоения Подписи отправителя размещены на страницах Сайта <https://smsaero.ru/support/sms-rassylka/cto-takoe-ima-otpraviteľa/>.

Международная подпись отправителя (Международное имя отправителя) — подпись отправителя, которая внесена Оператором связи в перечень Международных подписей:

<https://smsaero.ru/support/sms-rassylka/spisok-imenpodpisej-mezdunarodnyh-breŋdov/> (указанные перечни регулярно обновляются / дополняются со стороны Операторов связи).

Национальная подпись отправителя (Национальное имя отправителя) — подпись отправителя, которая не является признанным Оператором связи Международной подписью.

Услуги — услуги по передаче Сообщений посредством использования Сервиса на правах простой неисключительной лицензии, услуги по предоставлению доступа к Flashcall, а также иные услуги. С полным перечнем услуг Заказчик вправе ознакомиться на странице Сайта <https://smsaero.ru/service/sms/>.

Тарифы — стоимость Услуги и лицензионного вознаграждения, а также стоимость дополнительных услуг. Тариф рассчитывается исходя из количества фактически отправленных Заказчиком Сообщений, размера лицензионного вознаграждения и выбранных Заказчиком дополнительных услуг на основании последнего максимального разового пополнения Баланса. По всем вопросам формирования Тарифов Заказчик вправе обратиться в Техническую поддержку.

Лицензия — совокупность прав на использование простой неисключительной лицензии на Сервис с сохранением за Заказчиком права выдачи аналогичных лицензий иным лицам.

Срок — период времени, который включает в себя срок действия Лицензии и срок оказания Услуг. Срок зависит от фактического времени использования Сервиса Заказчиком и передачи Сообщений Абонентам, фиксируется в универсальном передаточном документе (далее — УПД).

Техническая поддержка — оказание Исполнителем по запросам Заказчика письменных и/или устных

консультаций по Услугам и работе Сервиса.

Заказчик вправе обращаться в Техническую поддержку следующими способами:

- по адресу электронной почты Технической поддержки support@smsaero.ru;
- через чат в Telegram https://smsaero.ru/support_tg;
- на Сайте через специальную форму чата;
- по телефону +7 800 555-7-550.

Техническая поддержка работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Срок обработки запроса Технической поддержкой Заказчика составляет не более 3 (трех) часов с момента получения запроса, если иной срок не потребуется для обработки нестандартного запроса.

Территория оказания Услуг — территория Российской Федерации, если Сторонами не согласовано иное.

Применимое право — право Российской Федерации, если Сторонами не установлено иное.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.1.1. Исполнитель на условиях простой неисключительной лицензии обязуется предоставить Заказчику право пользования Сервисом на период и на Территории оказания Услуг, а Заказчик обязуется уплатить лицензионное вознаграждение в установленном Договором порядке. Срок действия Лицензии определяется сроком оказания Услуги.

2.1.2. Исполнитель оказывает Техническую поддержку по обращениям Заказчика, а Заказчик оплачивает стоимость Технической поддержки в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.2. Стороны особо оговорили, что Исполнитель в рамках Договора не определяет содержание Сообщений, Базу Абонентов, Подпись отправителя, время отправки Сообщений, а также иные информацию и сведения, необходимые для отправки Сообщений. Исполнитель не является рекламодателем в понимании Закона о рекламе.

2.3. Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что Сервис предоставляется по принципу «как есть», и Исполнитель не обязан предоставлять Заказчику исправления, дополнения, новые версии Сервиса. Одновременно с этим Исполнитель вправе внести изменения, дополнения в работу Сервиса в порядке, предусмотренном п. 5.3.3 Договора.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Заказчик самостоятельно:

- определяет Базу абонентов;
- пополняет Баланс;
- формирует содержание, время отправки Сообщений, Подпись отправителя, тип Сообщений.

Отправка Сообщений обеспечивается Исполнителем посредством Сервиса.

3.2. Заказчик обязуется при прохождении регистрации в Сервисе указать достоверные и актуальные сведения: номер телефона, Логин, Пароль.

Исполнитель не имеет доступа к авторизационным данным Личного кабинета Заказчика. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность авторизационных данных. В случае указания Заказчиком недостоверных или неактуальных сведений, Исполнитель оставляет за собой право произвести блокировку доступа Заказчика к Сервису до момента устранения нарушения и удержать остаток Баланса Заказчика в качестве штрафа за нарушение п. 3.2. Договора.

3.3. Перед отправкой Сообщений Заказчик обязуется получить согласия на получение СМС-сообщений и/или WhatsApp-сообщений и/или Viber-сообщений (в зависимости от вида Сообщений, которые направляет Заказчик посредством использования Сервиса) рекламного и/или информационного характера от всех Абонентов, в адрес которых осуществляется передача Сообщений. При этом, указание на вид Сообщения: СМС-сообщений и/или WhatsApp-сообщений и/или Viber-сообщений в таких согласиях обязательно. Настоящим Заказчик заверяет Исполнителя, что получил от Абонентов, в адрес которых планируется отправка Сообщений любого характера, предварительные согласия в строгом соответствии с Применимым правом.

В случае нарушения данных заверений и гарантий Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии, обращения и требования третьих лиц, в том числе: Операторов связи, государственных органов, Абонентов и/или иных третьих лиц.

3.4. Перед отправкой Сообщений Исполнитель вправе провести предварительную модерацию содержания Сообщений на предмет их соответствия Применимому праву.

При этом Исполнитель не определяет содержание Сообщений, самостоятельно не вносит изменения в Сообщения в ходе модерации. В случае выявления несоответствий Применимому праву, Исполнитель вправе отказать Заказчику

без объяснения причин в доступе к Сервису, уведомив Заказчика по электронной почте об одностороннем отказе от Договора как полностью, так и в части отправки конкретного Сообщения, содержание которого, по мнению Исполнителя, Оператора связи, третьих лиц, нарушают и/или могут нарушить Применимое право.

3.5. Сообщения не должны содержать сведения оскорбительного или клеветнического характера, иметь политический подтекст, разжигать национальную, расовую или религиозную рознь, нарушать авторские и другие права. Сообщения должны соответствовать Применимому праву.

3.6. Заказчик вправе в качестве Подписи отправителя использовать наименование товарного знака, обозначения или средства индивидуализации и иных результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих на законном основании Заказчику. Заказчик обязуется по запросу Исполнителя в течение 1 (одного) календарного дня представить документы, подтверждающие права Заказчика на использование указанных настоящим пунктом результатов интеллектуальной деятельности. В случае если Заказчик не предоставит указанные документы в установленный настоящим пунктом (3.6.) срок, Исполнитель вправе заблокировать доступ Заказчика к Сервису до момента предоставления подтверждающих использование результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации документов, а также удержать сумму, оставшуюся на Балансе Заказчика в качестве штрафа за неправомерные действия Заказчика.

3.6.1. В случае выявления факта использования Заказчиком в качестве Подписи отправителя фирменные наименования, товарные знаки, бренды, к которым Заказчик не имеет отношения: стоимость всех СМС-сообщений, переданных от данной Подписи отправителя, пересчитывается по тарифу, предусмотренному для передачи СМС-сообщений, с повышающим коэффициентом в зависимости от условий Оператора связи, которому передавались данные СМС-сообщения или Исполнителем применяется штраф, размер которого зависит от условий Оператора связи, которому передавались данные СМС-сообщения.

3.7. Исполнитель предоставляет Заказчику Лицензию после поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в качестве оплаты лицензионного вознаграждения и стоимости Услуг согласно разделу 4 Договора.

3.8. Фактом, подтверждающим передачу неисключительных прав на использование Сервиса Заказчиком и оказание Услуг, дополнительных услуг и обеспечения Технической поддержкой Исполнителем, является подписание Сторонами универсального передаточного документа (Далее — УПД).

3.9. Порядок оказания услуг по передаче WhatsApp-сообщений указан на Сайте Исполнителя:

3.9.1. Рассылка WhatsApp-сообщений — <https://smsaero.ru/support/whatsapp-rassylka/kak-sdelat-whatsapp-rassylku/>.

3.9.2. Оформление подписи (имени) отправителя — <https://smsaero.ru/support/whatsapp-rassylka/kak-oformit-ima-dla-whatsapp/>.

3.9.3. Процесс верификации Заказчика — <https://smsaero.ru/support/whatsapp-rassylka/kak-verificirovat-kompaniu-v-facebook-business-manager/>.

3.9.4. Оформление шаблонов для WhatsApp-сообщений — <https://smsaero.ru/support/whatsapp-rassylka/kak-oformit-shablon-whatsapp/>.

3.9.5. Диалоги WhatsApp — <https://smsaero.ru/support/whatsapp-rassylka/dialogi-whatsapp/>.

3.9.6. Особенности тарификации WhatsApp-сообщений — <https://smsaero.ru/support/whatsapp-rassylka/osobennosti-tarifikacii-whatsapp-rassylku/>.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость Услуг, лицензионного вознаграждения, Технической поддержки определяется Сервисом автоматически на основании действующих Тарифов, размещенных на странице <https://smsaero.ru/buy/>.

4.2. Стоимость Услуг и Технической поддержки включает в себя НДС в размере 22%.

4.2.1. Стоимость лицензионного вознаграждения НДС не облагается в соответствии с пп. 26 ст. 149 НК РФ.

4.2.2. Стоимость Услуг, лицензионного вознаграждения и Технической поддержки не включает в себя комиссии банка Заказчика.

4.2.3. Заказчик при оплате Услуг, лицензионного вознаграждения, Технической поддержки дополнительно не оплачивает комиссию эквайринга или иной платежной системы.

4.3. Заказчик оплачивает стоимость Услуг и лицензионного вознаграждения, Технической поддержки в порядке предварительной оплаты в размере 100% (ста процентов) общей стоимости Услуг, лицензионного вознаграждения, Технической поддержки, определяемых согласно п. 4.1 Договора, путем пополнения Баланса в Личном кабинете. Информация о пополнении Баланса отображается в Личном кабинете в течение 1 (одного) банковского дня после пополнения Баланса Заказчиком, если иной срок не потребуется банку или платежной системе для исполнения поручения Заказчика.

4.4. Исполнитель вправе в любое время изменить Тарифы путем уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. Договора. В случае если Заказчик не согласен с новыми Тарифами, то Заказчик вправе прекратить пользоваться Услугами и Сервисом и обязуется известить об этом Исполнителя в письменном виде по контактному e-mail Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя об изменении Тарифов. В этом случае Исполнитель блокирует доступ к Сервису. В случае отсутствия указанного

уведомления и продолжения использования Сервиса полагается, что Заказчик согласен с новыми Тарифами.

4.5. В случае если Заказчик не пополнил Баланс на протяжении последнего календарного месяца, то Тарифы определяются по последнему максимальному пополнению.

4.6. В случае если Заказчик не осуществлял отправку Сообщений или не пополнял Баланс в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд, Исполнитель вправе списать или списывать остаток на Балансе в размере 3 000,00 рублей (трех тысяч рублей 00 копеек) ежемесячно до момента, пока сумма Баланса не будет равна 0,00 рублей (нулю рублей 00 копейкам).

4.7. Списание средств с Баланса в порядке, предусмотренном п. 4.6. Договора, не происходит, в случае если остаток на Балансе равен 0,00 рублей (нулю рублей 00 копейкам).

4.8. Заказчик вправе требовать зачисления на Баланс списанной Исполнителем суммы в порядке, предусмотренном пп. 4.6, 4.7 Договора, путем отправки обращения в свободной форме в Техническую поддержку. При этом зачисленная на Баланс сумма может быть использована Заказчиком только для получения Услуг и использования Сервиса.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Предоставить Заказчику доступ к Сервису и оказать Услуги, предоставить Техническую поддержку после пополнения Баланса Заказчиком.

5.1.2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика, принимать необходимые меры для защиты персональных данных Заказчика от неправомерного или случайного доступа к ним, от их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения.

5.1.3. В срок до последнего числа месяца, следующего за Отчетным периодом, направить Заказчику оригиналы УПД по адресу Заказчика (копии УПД направляются Заказчику на электронный адрес, на который зарегистрирован Личный кабинет Заказчика) или посредством использования электронного документооборота в системе, согласованной Сторонами. Исполнитель вправе не предоставлять Заказчику УПД, в случае если Заказчик оплачивает стоимость Услуг, Технической поддержки и лицензионное вознаграждение не с расчетного счета.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. До заключения Договора Заказчик обязуется предоставить Исполнителю надлежаще заверенные копии действующих документов, к которым относятся:

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа;
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора (доверенность, приказ);
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - документ, подтверждающий наличие всех необходимых корпоративных одобрений и согласований, необходимых для заключения Договора, что определяется в соответствии с учредительными документами Заказчика и действующим законодательством РФ. При необходимости Исполнитель вправе запросить дополнительные документы у Заказчика (договор аренды, бухгалтерскую отчетность за последний налоговый период).

5.2.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость Услуг, лицензионное вознаграждение и стоимость Технической поддержки согласно разделу 4 Договора.

5.2.3. Соблюдать требования Применимого права, требования законодательства иных стран, на территории которых осуществляется передача Сообщений.

5.2.4. При использовании Сервиса, Сайта строго соблюдать все требования и правила, размещенные на Сайте. Использовать Сервис в период действия простой неисключительной лицензии на Территории только теми способами, которые установлены Договором и Применимым правом.

5.2.5. При регистрации в Сервисе указывать достоверные и актуальные сведения.

5.2.6. Своими силами и за свой счет обеспечить сохранность и конфиденциальность Логина и Пароля, которые Заказчик использует при авторизации в Личном кабинете.

5.2.7. Не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность Сервиса, Сайта. Попытка взлома или любые подобные действия со стороны Заказчика влекут за собой блокировку доступа к Сервису, Сайту и списание всей суммы Баланса Заказчика в качестве штрафа за такие действия Заказчика.

5.2.8. Соблюдать права Абонентов, в частности предоставлять Абонентам полную и достоверную информацию, предусмотренную Применимым правом. Заказчик обязуется нести ответственность за полноту и достоверность предоставляемой в Сообщениях информации Абонентам.

В случае если Сообщение (WhatsApp-сообщение или Viber-сообщение) содержит материалы (изображения, файлы, гиперссылки), они не должны нарушать Применимое право и права третьих лиц. В случае нарушения, поступления жалоб, претензий со стороны третьих лиц, Абонентов ответственность несет Заказчик.

5.2.9. Перед отправкой Сообщений получать согласия Абонентов на получение Сообщений в форме и порядке,

указанном в п. 3.3 Договора и предусмотренном Применимым правом, в том числе в сфере обработки персональных данных. Своевременно довести до сведения Абонентов, получающих Сообщения, информацию о возможности и способе, с помощью которых Абоненты вправе отказаться от дальнейшего получения Сообщений от Заказчика. Предварительное согласие на получение Сообщений может быть получено Заказчиком в любой форме, разрешенной Применимым правом, например:

- путем подписки/регистрации Абонента на сайте Заказчика/оформления Абонентом заявки на сайте Заказчика и проставления «галочки» в соответствующем чек-боксе на сайте Заказчика, свидетельствующей о даче Абонентом согласия;
- предоставления анкеты;
- заключения с Абонентом договора, в том числе посредством акцепта оферты Заказчика.

При этом Стороны особо согласовали, что предварительное согласие Абонента считается неполученным в случае, если Заказчик не предоставил достаточных, по мнению Исполнителя, Операторов связи и/или государственных органов, третьих лиц, доказательств факта получения соответствующего согласия Абонента.

Заказчик обязуется прекратить обработку персональных данных Абонентов в случае получения отзыва согласия Абонента (Заказчик обязуется в течение 1 (одного) календарного дня уведомить Исполнителя о получении отзыва согласия Абонента), жалобы Абонента, требования Исполнителя, предписаний государственных органов и иных лиц, а Исполнитель вправе заблокировать доступ к Сервису, списать остаток на Балансе в качестве штрафа. 5.2.10. Удалять из Базы абонентов телефонные номера Абонентов, которые выразили отказ получать Сообщения. По запросу Исполнителя Заказчик обязуется предоставить подтверждение, что указанный номер Абонента был удален из Базы абонентов.

5.2.11. Предоставить Исполнителю по первому его требованию подтверждение получения предварительного согласия от Абонента на получение Сообщений в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения соответствующего требования Исполнителя.

5.2.12. Если объектом информирования является информационная продукция, отнесенная Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» от 29.12.2010 № 436-ФЗ к информационной продукции, подлежащей обязательному сопровождению знаком информационной продукции, Заказчик обязуется маркировать все информационные материалы в соответствии с категорией, предусмотренной указанным законом.

5.2.13. Не использовать одну Подпись отправителя для передачи СМС-сообщений от или в интересах разных компаний, сервисов, организаций, юридических и других лиц. В случае выявления факта использования Подписи отправителя для отправки СМС-сообщений в интересах разных лиц стоимость всех СМС-сообщений, переданных от данной подписи, может быть пересчитана по максимальному тарифу с повышающим коэффициентом или без повышающего коэффициента в зависимости от условий Оператора связи, которому передавались данные СМС-сообщения

5.2.14. Не использовать Национальную подпись отправителя, в том числе предоставленную Исполнителем, для передачи СМС-сообщений от или в интересах иностранных/международных компаний, сервисов, организаций, юридических и других лиц (международных СМС-сообщений), в том числе обозначения которых признаны Оператором связи Международной подписью отправителя. В случае выявления факта использования Национальной подписи отправителя для отправки международных СМС-сообщений:

при передаче СМС-сообщений ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) — стоимость всех СМС-сообщений, переданных от данной Подписи отправителя, пересчитывается по тарифу, предусмотренному для передачи СМС-сообщений от Международного имени, а также применяется штраф в двойном размере стоимости всех СМС-сообщений, переданных от данного имени, по тарифу, предусмотренного для передачи СМС-сообщений от Международного имени;

- при передаче СМС-сообщений ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — стоимость всех СМС-сообщений, переданных от данной Подписи отправителя, пересчитывается с применением повышающего коэффициента $\times 9$;
- при передаче СМС-сообщений ООО «Т2 Мобайл» (t2) — применяется штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- при передаче СМС-сообщений ПАО «МегаФон» (Мегафон), ООО «Скартел» (YOTA) — стоимость всех СМС-сообщений, переданных от данной Подписи отправителя, пересчитывается с применением повышающего коэффициента $\times 8$;
- при передаче СМС-сообщений через иных Операторов связи, которые не указаны в данном пункте, Заказчик несет ответственность в зависимости от условий соответствующего Оператора связи.

5.2.15. Не передавать СМС-сообщения, направленные на продвижение товаров, работ или услуг, предоставляемых операторами связи, в том числе, но не ограничиваясь, продвижение услуг связи либо продвижение продуктов, необходимых для пользования услугами связи. При передаче СМС-сообщений в нарушении настоящего пункта к Заказчику применяется штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

5.2.16. Самостоятельно и за свой счет в максимально короткий срок рассматривать и разрешать претензии, жалобы и иные обращения Абонентов и третьих лиц, связанные с содержанием и фактом передачи Сообщений, а также с любыми иными претензиями, находящимися вне зоны ответственности Исполнителя. Заказчик обязуется по итогам рассмотрения указанных жалоб и/или обращений третьих лиц в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Исполнителя о результатах рассмотрения жалоб и предпринятых мерах.

5.2.17. В случае если Сообщение содержит материалы, информацию рекламного характера (далее – рекламные материалы), Заказчик обязуется нести все права и обязанности рекламопроизводителя, рекламоателя и рекламораспространителя, предусмотренные Применимым правом. Предоставление Исполнителем Лицензии, а также оказание Услуг не подразумевает перехода к Исполнителю статуса рекламопроизводителя, рекламораспространителя и/или рекламоателя.

Заказчик гарантирует, что в случае если распространение посредством Услуги Сообщений (WhatsApp-сообщений и Viber-сообщений) рекламного характера подпадает под действие ст. 18.1. Федерального закона «О рекламе», то Заказчик обязуется обеспечить:

- исполнение требований ст. 18.1. Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также связанных с указанной статьей нормативно-правовых актов;
- предоставление Исполнителю рекламных материалов, соответствующие требованиям п.16 ст. 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», и снабженных идентификатором рекламы (далее – токен), сгенерированным оператором рекламных данных по заказу Заказчика, а в случаях, когда интеграция токена невозможна в соответствующий вид рекламных материалов, Заказчик будет предоставлять сгенерированный токен одновременно с предоставлением соответствующих рекламных материалов.

Заказчик гарантирует, что в случае предъявления претензий, исков третьих лиц запросов/исков государственных и/или административных органов к Исполнителю в связи с нарушением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» вследствие неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренной Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Заказчик обязуется своими силами и за свой счет урегулировать такие претензии и компенсировать Исполнителю убытки в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего требования. Заказчик обязуется предъявлять Исполнителю по его соответствующему требованию подтверждение выполнения Заказчиком условий настоящего пункта в срок, указанный в требовании Исполнителя.

5.2.18. В случае наличия возражений по качеству Услуг Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента последней отправки Сообщений направить письменные мотивированные возражения в адрес Исполнителя. При отсутствии мотивированных возражений или согласованного УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения УПД Заказчиком, УПД считается согласованным Сторонами, а Услуги и доступ к Сервису на правах простой неисключительной лицензии — принятыми и полученными Заказчиком, соответственно. Отсутствие возражений или согласованного УПД, не свидетельствует о том, что Услуга не оказана, а право на использование Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии не предоставлено Заказчику.

5.2.19. Направить Исполнителю согласованный оригинал УПД по адресу места нахождения, Исполнителя — в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного УПД Заказчиком.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Проводить профилактические и ремонтные (плановые и аварийные) работы Сервиса, уведомив Заказчика не менее чем за 1 (один) час, если иной срок не будет продиктован технической необходимостью или непреодолимыми обстоятельствами, посредством размещения соответствующей информации в Личном кабинете и/или в Telegram-канале <https://t.me/smsaero>, и/или путем направления уведомления на электронную почту Заказчика. В случае проведения профилактических и ремонтных работ Оператором связи Исполнитель обязуется известить Заказчика по электронной почте и/или в Telegram-канале <https://t.me/smsaero>, как только об этом стало известно Исполнителю.

5.3.2. Изменить Тарифы, уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня, за исключением изменения Тарифов на отправку WhatsApp-сообщений или Viber-сообщений, в данном случае Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 1 (один) календарный день, если иные сроки не будут установлены третьими лицами (Операторами связи, иными лицами), одним из следующих способов:

- путем размещения соответствующего сообщения на странице Сайта <https://smsaero.ru/blog/>;
- путем размещения соответствующей информации в Личном кабинете;
- посредством направления уведомления на электронную почту Заказчика;
- посредством иных способов связи.

5.3.3. В любой момент изменить состав, версию, отдельные элементы, интерфейс, порядок доступа к Сервису, основные функциональные возможности Сервиса, принцип работы Личного кабинета, API-шлюза, SMPP-шлюза и иных функций Сервиса, предоставленных Заказчику, а также порядок и способ оказания Услуг.

При этом данные изменения не влияют на работоспособность Сервиса. Заказчик вправе ознакомиться с

внесенными в работу Сервиса изменениями на Сайте и/или в Личном кабинете. Если Заказчик продолжает пользоваться Сервисом, то тем самым Заказчик подтверждает согласие со всеми указанными изменениями.

5.3.4. Заблокировать Сервис в следующих случаях:

- при нарушении пп. 5.2.1, 5.2.3.–5.2.16 Договора;
- при поступлении жалоб от Абонентов, претензий от Операторов связи, государственных органов или иных лиц.

5.3.5. Приостановить доступ Заказчика к Сервису и Услугам в случае проведения Исполнителем профилактических и ремонтных (плановых или аварийных) работ.

5.3.6. Блокировка, приостановка доступа к Сервису и Услугам в случаях, указанных пп. 5.3.4, 5.3.5 Договора, не является нарушением обязательств Исполнителя и основанием для возмещения Исполнителем Заказчику убытков и/или упущенной выгоды, если таковые возникли у Заказчика.

5.3.7. В случае нарушения обязательств по Договору со стороны Заказчика удержать из суммы Баланса штрафные санкции, убытки и потери Исполнителя.

5.3.8. Передать с целью оказания Услуг в рамках Договора Оператору связи или иным привлеченным в рамках оказания Услуг третьим лицам:

- персональные данные сотрудников / представителей Заказчика: Ф.И.О., контактный номер телефона, электронная почта, ИНН (в случае если Заказчиком является физическое лицо),
- персональные данные Абонентов: Ф.И.О., контактный номер телефона, содержание WhatsApp-сообщения и Viber-сообщения (дата и время получения Сообщения, часовой пояс места доставки Сообщения), но не ограничиваясь этими данными, а Заказчик дает Исполнителю согласие на осуществление указанных действий.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг и Лицензии в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Обращаться в Техническую поддержку за разъяснением возникающих вопросов относительно работы Сервиса и оказания Услуг в порядке, установленном Договором.

5.4.3. Пользоваться Сервисом в пределах, способами и на Территории, определенными Договором.

5.4.4. Оплачивать стоимость Услуг, Технической поддержки, лицензионного вознаграждения любым удобным способом: эквайринг, банковским переводом, с использованием платежных систем и иных способов оплаты, представленных на Сайте или в Личном кабинете.

5.4.5. Требовать возврата излишне, ошибочно уплаченных денежных средств на Баланс, а также в случае отказа от Услуг путем отправки в Техническую поддержку заявления с указанием наименования плательщика, ИНН, ОГРН и банковских реквизитов, с которых была произведена оплата.

5.4.6. Требовать зачисления на Баланс списанной Исполнителем суммы в порядке, предусмотренном п. 4.8 Договора.

5.4.7. Заказчик не вправе:

- вносить какие-либо изменения в код HTML, JavaScript, а также в любой другой исходный код, который является составной частью Сервиса;
- создавать на основе исходного кода Сервиса новые программные продукты, модифицировать Сервис, осуществлять его переработку;
- регистрировать более одной учетной записи в отсутствие предварительного согласия Исполнителя;
- передавать третьим лицам авторизационные данные (Логин, Пароль), за исключением сотрудников и привлеченных лиц, которые приняли обязательства о неразглашении таких данных;
- использовать Сервис для противозаконных действий и направлений деятельности и иными способами, не определенными Договором;
- передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Исполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 5.2.4–5.2.12 Договора, а также нарушения п. 3.5. Исполнитель вправе требовать уплаты штрафа в размере 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый выявленный факт такого нарушения, а также осуществить блокировку доступа Заказчика к Сервису.

6.2. Всю юридическую и финансовую ответственность за претензии, выставленные Исполнителю третьими лицами, несет Заказчик, а также в полном объеме возмещает причиненные Исполнителю убытки и потери, в том числе штрафы, наложенные Операторами связи, Федеральной Антимонопольной Службой России, иными лицами.

6.3. Стороны особо оговорили, что при оказании Услуг по Договору привлекаются Операторы связи, иные лица, поэтому в связи с использованием оборудования, каналов связи и/или программного обеспечения, принадлежащих третьим лицам, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за перерывы в работе Сервиса, отправке

Сообщений, за задержки, прерывания, проблемы с электропитанием, иные сбои на стороне Операторов связи, третьих лиц, проблем с оборудованием, чрезвычайных ситуаций, пожаров, аномальных погодных условий, террористических актов, запрещения или ограничения деятельности со стороны государственных органов и других обстоятельств непреодолимой силы и/или обстоятельств, не находящихся в зоне ответственности Исполнителя.

6.4. Исполнитель не несет ответственности по Договору за неполучение или несвоевременное получение Абонентами Сообщений по следующим причинам:

- отсутствовало радиопокрытие базовыми станциями Оператора связи соответствующих сетей при доставке Сообщений Абонентам;
- имело место влияние таких факторов, как физические преграды, препятствующие распространению радиоволн, погодные и атмосферные явления, случаи радиоинтерференции, а также аварии в телекоммуникационных сетях, к которым подключен Исполнитель, Заказчик;
- мобильный телефон Абонента выключен в момент доставки Сообщений;
- номер Абонента заблокирован Оператором связи.

6.5. В случае утраты Заказчиком авторизационных данных от Личного кабинета, Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю все возникшие в результате данного факта убытки и потери Исполнителя.

6.6. Заказчик несет ответственность за актуальность контактных данных, в том числе адреса места проживания, почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона и иной информации, необходимой для исполнения настоящего договора, а также за неполучение любых обращений и/или запросов от Исполнителя.

6.7. Исполнитель не несет ответственности в случае, если Заказчик неверно настроит Личный кабинет, укажет ошибочные номера, Базу абонентов и совершит иные технические ошибки. Заказчик самостоятельно и за свой счет компенсирует возникшие по вине Заказчика убытки и потери Исполнителя.

6.8. Заказчик обязуется осуществить уплату штрафных санкций, компенсировать убытки и потери в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Исполнителя, если иной срок не будет согласован Сторонами. Исполнитель вправе направить указанное требование по контактному адресу электронной почты Заказчика.

6.9. Стороны особо оговорили, а Заказчик признает и соглашается с тем, что никакой программный продукт, равно как его компоненты, не свободны от программных сбоев и ошибок. При этом Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за его возможные убытки и потери, вызванные программными сбоями и/или ошибками в работе Сервиса.

6.10. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в любом случае ограничена реальным подтвержденным ущербом, упущенная выгода не подлежит компенсации.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров Стороны приложат все усилия для их урегулирования их путем переговоров. Претензии должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии.

7.2. Если возникший спор не может быть разрешен путем переговоров, возникший спор передается в Арбитражный суд г. Москвы.

8. Обработка персональных данных

8.1. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных". При обработке персональных данных Стороны обеспечивают их безопасность комплексом организационных и технических мер, необходимых для достижения указанной цели.

8.2. Заключая данный договор, Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что Исполнитель может в течение всего срока действия Договора осуществлять обработку персональных данных Заказчика и/или его представителей.

8.3. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, абонентский номер, адрес электронной почты и другая информация, предоставляемая при заключении или исполнении настоящего Договора.

8.4. Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях информирования Исполнителя.

8.5. Заказчик гарантирует:

- что он получил от субъектов персональных данных согласие на обработку персональных данных. Исполнитель не обязан получать отдельное согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных;
- полученные у субъектов персональных данных согласия на обработку персональных данных полностью соответствуют действующему законодательству РФ;
- своевременное доведение до Исполнителя информации в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных.

8.6. Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Положением «Обработка персональных данных ООО «СМС Аэро»», размещенным на сайте <https://www.smsaero.ru>.

9. Заверения и гарантии сторон

9.1. Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует, что он:

- 9.1.1. имеет все полномочия и ресурсы вступать в договорные отношения с Исполнителем;
- 9.1.2. перед отправкой Сообщений по Базе Абонентов Заказчик получил предварительные согласия Абонентов в установленном Применимым правом порядке;
- 9.1.3. все условия Договора ему понятны без оговорок и в полном объеме.

9.2. В случае нарушения настоящих заверений и гарантий Заказчик обязуется компенсировать все понесенные Исполнителем убытки.

9.3. Заказчик подтверждает, что ему разъяснено, что результатом оказания Услуги в рамках настоящего Договора будет являться предоставление технической возможности на пользование Сервиса с целью передачи Сообщений в адрес Абонентов.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Настоящим Стороны обязуются не допускать совершения мошеннических и коррупционных действий при любом взаимодействии и исполнении настоящего договора.

10.2. Стороны соблюдают, применяют и действуют в строгом соответствии с нормами международного и Применимого права, а также локально-нормативными актами каждой Стороны, которые включают в себя:

- Основополагающие принципы Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих операций (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) (подлежит применению в части, подлежащей применению);
- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- локально-нормативные акты Стороны, принятые с целью борьбы с коррупцией и мошенничеством;
- иные положения Применимого права в сфере коррупции и коммерческого подкупа.

10.3. Стороны особо оговорили, что каждая Сторона проводит политику неприятия и борьбы со взяточничеством, мошенничеством и коррупцией, которая предполагает полный запрет на совершение мошеннических и/или коррупционных действий.

10.4. В рамках заключения/исполнения Договора Стороны, их аффилированные лица, работники и иные третьи лица, прямо или косвенно участвующие в исполнении Договора, заверяют друг друга в следующем: - ни одни из Сторон не имеет целью получить выгоду или преимущество за счет мошеннических, коррупционных и иных незаконных действий;

- не оказывают влияния на принятие решения другой Стороной путем выплаты, обещания выплатить денежные средства или путем передачи, обещания передать материальные/нематериальные ценности;
- не совершают действия, направленные на обход установленного Применимым правом порядка, имеющие под собой иные неправомерные цели.

10.5. В случае у Стороны возникнут подозрения о том, что произошло или может произойти нарушение пп.

10.1.-10.4. Договора, соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о своих подозрениях по контактному e-mail с указанием сведений о подозреваемых лицах и совершенных/планируемых совершить действия.

10.6. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пп. 10.1.-10.5. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а также потребовать от Заказчика компенсировать в полном объеме убытки, а также уплаты штрафа в размере 300 000,00 (Триста тысяч рублей 00 копеек) сверх суммы убытков, подлежащих компенсации.

10.7. Исполнитель полагается на заверения Заказчика, указанные в пп. 10.1-10.4 Договора. Данные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Исполнителя.

11. Конфиденциальная информация

11.1. Конфиденциальная информация — любые сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам и отсутствия свободного доступа к данной информации у третьих лиц на законном основании. К конфиденциальной информации относится в том числе, включая, но не ограничиваясь, факт заключения и содержание Договора, исходный код, алгоритмы работы Сервиса, описание API, инструкции по его использованию, архитектурные диаграммы Сервиса, схемы взаимодействия модулей и их описание, схемы базы данных, описания схемы таблиц базы данных, технологические процессы, технологии, дизайн, планы развития продукта, стратегии, техническую, инженерную, производственную, маркетинговую, финансовую информацию и материалы, любые торговые секреты, «know-how», идеи, изобретения (как патентуемые, так и нет), относящиеся к Сервису, а также любая иная информация, которая была передана от раскрывающей принимающей стороне устно, в письменной форме, через электронную передачу, через магнитный носитель или иное средство аудиовизуальной информации, или через показ или демонстрацию, и которая при обстоятельствах, сопутствующих раскрытию, должна быть разумно рассмотрена Получающей стороной как Конфиденциальная информация.

Раскрывающая Сторона — Сторона, передающая Конфиденциальную информацию другой Стороне.

Получающая Сторона — Сторона, получающая Конфиденциальную информацию от Раскрывающей Стороны.

11.2. Получающая Сторона обязуется:

- без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны не совершать передачу, раскрытие, предоставление Конфиденциальной информации третьим лицам за исключением работников, исполнителей, непосредственно участвующих в исполнении Договора, которые приняли на себя обязательства обеспечения защиты конфиденциальной информации не менее строгие, чем это оговорено настоящим договором. - При этом Получающая Сторона несет ответственность за действия указанных лиц как за свои собственные.
- обеспечить конфиденциальность информации и принимать все необходимые меры предосторожности, какие Получающая Сторона с долей разумности принимала бы в отношении собственной конфиденциальной информации;
- использовать Конфиденциальную информацию Передающей Стороны только в целях заключения и исполнения Договора.

11.3. Информация, которая была раскрыта Получающей Стороне, не считается конфиденциальной, и у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если такая информация отвечает одной из следующих особенностей:

- информация во время ее раскрытия является общедоступной;
- информация передана Получающей Стороне с указанием на то, что такая информация не является конфиденциальной;
- информация получена от третьего лица на законных основаниях без нарушения Получающей Стороной своих обязательств по Договору, а также без нарушения третьим лицом режима конфиденциальности;
- информация разработана Получающей Стороной без использования Конфиденциальной информации.

11.4. Не будет являться нарушением обязательств Получающей Стороны, установленных разделом 11 настоящего договора, если Конфиденциальная информация будет передана по требованию уполномоченных государственных органов, суда или органа местного самоуправления и в запрашиваемом объеме, если иное не предусмотрено Применимым правом.

При этом Получающая Сторона обязана письменно уведомить Раскрывающую Сторону о раскрытии Конфиденциальной информации не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты раскрытия. Раскрывающая Сторона вправе направить письменные указания Получающей Стороны относительно истребуемого раскрытия Конфиденциальной информации.

Получающая Сторона обязуется следовать разумным указаниям Раскрывающей Стороны относительно сокращения или изменения объема данного раскрытия.

11.5. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, а также по требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязуется:

- вернуть Раскрывающей Стороне все документы, материальные носители и иные материалы, которые содержат Конфиденциальную информацию;
- или уничтожить
- или безвозвратно изменить (модифицировать, пересформатировать) документы, материальные носители и иные материалы, которые содержат Конфиденциальную информацию.

При этом Получающая Сторона обязуется уведомить Раскрывающую Сторону об исполнении требования Раскрывающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого исполнения.

11.6. Обязательства Получающей Стороны, предусмотренные настоящим разделом Договора, сохраняют силу в течение всего срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любому основанию.

11.7. Получающая Сторона в полном объеме возмещает Раскрывающей Стороне все убытки, понесенные

последней, в случае совершения Получающей Стороной действий, повлекших за собой утечку, хищение, утрату, распространение, искажение, подделку, уничтожение, модификацию, копирование, блокирование Конфиденциальной информации, равно как и все убытки и упущенную выгоду, понесенные Раскрывающей Стороной, в случае нарушения Получающей Стороной своих обязательств, предусмотренных разделом 11 настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Раскрывающей Стороны.

11.8. В случае нарушения условий настоящего раздела 11 Договора Раскрывающая Сторона вправе требовать уплатить Получающую сторону штраф в размере 300 000,00 (триста тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт такого нарушения, а Получающая Сторона обязана по письменному требованию уплатить штраф в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

11.9 Уплата штрафных санкций, компенсация убытков и упущенной выгоды не снимает с виновной Стороны обязанность выполнять свои обязательства по Договору.

12. Срок действия и условия прекращения договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует неопределенный срок.

12.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем отправки письменного уведомления Исполнителю при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг, стоимости Технической поддержки и лицензионного вознаграждения за период пользования Сервисом.

12.3. На основании письменного заявления Заказчику возвращается неиспользованный остаток денежных средств на Балансе за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, штрафных санкций, убытков и потерь Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчика.

13. Прочие условия

13.1. К отношениям Сторон подлежат применению положения оферты, опубликованной на странице Сайта <https://www.smsaero.ru/offer/>, в части, не противоречащей настоящему договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными с момента их публикации на странице Сайта <https://www.smsaero.ru/offer/>.

13.2. Заказчик в случае изменения реквизитов обязуется направить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений уведомление с приложением подтверждающих такие изменения документов на адрес support@smsaero.ru, в Telegram-чат https://smsaero.ru/support_tg или в чат на Сайте.

13.3. Настоящим Заказчик дает свое согласие на получение информационно-справочной и рекламной рассылки от Исполнителя. Исполнитель осуществляет рассылку в виде СМС-сообщений, Viber-сообщений, WhatsApp-сообщений, email-сообщений, голосовых сообщений и иными способами. Заказчик вправе отказаться от получения рассылки в Личном кабинете или обратившись в Техническую поддержку.

13.4. Юридически значимые сообщения могут направляться посредством электронной почты, мессенджеров: Viber, WhatsApp, Telegram. Исполнитель оставляет за собой право использовать любой почтовый ящик, который содержит в себе адрес @smsaero.ru.

13.5. Стороны пришли к соглашению, что документы, требуемые для реализации условий настоящего договора, будут направляться посредством электронного документооборота с использованием СКЗИ программного комплекса Системы электронного документооборота АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (Диадок) с функциями шифрования и ЭП.

13.5.1. Стороны договорились осуществлять в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи обмен следующими документами:

- настоящий Договор;
- приложения к Договору;
- дополнительные соглашения к приложениям к Договору;
- дополнительные соглашения к Договору;
- Счет к договору, оферте и/или к приложению;
- Аннулирующий счет к договору, оферте;
- Акт оказанных услуг/выполненных работ;
- Письма;
- Акт сверки взаимных расчетов;
- Соглашение о взаимозачете;
- Счет-фактура, в т.ч. корректировочный счет-фактура и счет-фактура, содержащий исправительные записи;
- Универсальный передаточный документ;
- Извещения о получении вышеперечисленных электронных документов.

Стороны особо оговорили, что указанный перечень документов не являются исчерпывающим, Стороны вправе в любое время изменить указанные документы путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.5.2. Процедура обмена электронными документами, включая процессы подписания, отправки, приема, хранения,

фиксирования дат и времени операций, а также прочие условия функционирования ЭДО, включая конфиденциальность обмена, устанавливается регламентом оператора ЭДО.

13.5.3. Стороны гарантируют, что приложат все усилия для обеспечения безопасности и конфиденциальности передаваемых данных, включая сохранность ключей электронных подписей, применяемых в ЭДО. При обнаружении факта утраты конфиденциальности дискредитированная подпись должна быть немедленно заблокирована, а участники ЭДО своевременно проинформированы о данном факте.

13.5.4. Стороны несут ответственность за своевременную и правильную передачу и прием электронных документов. В случае утраты, повреждения данных, либо иных действий, повлекших негативные последствия для участников ЭДО, виновная Сторона обязана понести все причиненные убытки.

13.6. По всем вопросам необходимо обращаться в службу Технической поддержки по электронной почте support@smsaero.ru, в Telegram-чат https://smsaero.ru/support_tg или в чат на Сайте.

14. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

**Общество с ограниченной ответственностью
«СМС Аэро»**

ОГРН 1155543029619

ИНН/КПП 5507109692/550301001

Адрес места нахождения: 644024, г. Омск,

ул. Иртышская набережная, д 9, к. 1, кв. 20

К/с № 30101810600000000774

Р/с № 40702810823210000349

В филиале «Новосибирский» АО «Альфа
банк» г.Новосибирск

БИК 045004774

Техническая поддержка: support@smsaero.ru

Бухгалтерия: acc@smsaero.ru

Телефон: 8-800-555-7-550

Сайт: <https://smsaero.ru>

Заказчик:

ИП Русаков Алексей Павлович

ИНН 231102447066

ОГРНИП 319237500143424

Адрес постоянной регистрации: 350916, Краснодарский
край, город Краснодар, станица Елизаветинская

Фактический адрес: 350916, Краснодарский край, город

Краснодар, станица Елизаветинская

Почтовый адрес: 350916, Краснодарский край, город

Краснодар, станица Елизаветинская

Банк ООО "Банк Точка"

БИК 044525104

р/с 40802810420000761925

к/с 30101810745374525104

е-mail:

тел.:

Руководитель отдела по трафику

на основании доверенности
от 01.05.2026 г. № 01/МС-2026
МП



/К.А. Сажин/

ИП Русаков Алексей Павлович

_____/А. П. Русаков/
МП